

특 정 감 사

감 사 보 고 서

- 해양수산부 특별감사(재심의) 결과에 따른 특정감사 -

2019. 1.

여수광양항만공사 감사팀

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사인원 및 기간	1
4. 감사결과 처리	2
II . 감사대상 주요 현황	3
III . 감사결과	4
1. 지적사항 총괄	4
2. 분야별 지적사항 요약	4
3. 모범사례 요약	4
4. 지적사항에 대한 처리기준	4
IV . 지적사항에 대한 처분요구	5
1. 처분요구사항 일람표	5
2. 모범사례 일람표	5
V . 참고사항	5
1. 감사대상 부서 의견	5
2. 비공개정보에 관한 사항	5
3. 추가 감사가 필요한 사항	5
4. 향후 처리계획	5
[첨부] 감사결과 처분요구서	6

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- (배 경) 해양수산부 특별감사 처분요구에 대한 재심의 결과('18.12.18. 통보) 관련 처분대상자 중 인재육성팀(前 일자리창출기획단) ㉠㉡㉢ 차장에 대해 원 처분요구를 취소하고 우리 공사에서 직접 문책 처분한 후 그 결과를 회신할 것을 통보함¹⁾
- (목 적) 해양수산부 재심의 결과 최종적으로 확정된 지적사항²⁾과 관련하여 ㉠㉡㉢ 차장의 과실내용 등을 명확히 확정된 후 그에 상응하는 처분을 요구하고자 감사를 실시함

2. 감사중점 및 대상

- (감사중점) 자회사 직원 채용 업무 처리 관련 ㉠㉡㉢ 차장의 의무위반 사항 및 과실내용 등 처분요구 판단근거 확정
- (감사대상) ㉠㉡㉢ 차장이 일자리창출기획단 소속으로 처리한 자회사 직원 채용 업무 일체

3. 감사인원 및 기간

- 감사인원(총 3명)

감사팀장을 감사반장으로 하고 감사팀 정연형 과장을 전담 감사인으로 지정하는 등 총 3명을 감사반으로 편성함

[표 1] 감사반 및 업무분장

소속·직위·성명	담 당 업 무	비고(업무대행)
감사팀 팀장 ㉠㉡㉢	특정감사 총괄	감사반장(㉠㉡㉢ 과장)
감사팀 과장 ㉠㉡㉢	특정감사 실시 전담 감사인	감사반원(대행 없음)
감사팀 주임 ㉠㉡㉢	특정감사 실시 관련 지원업무	감사반원(대행 없음)

- 감사기간

- 2019. 01. 03.(목) ~ 01. 09.(수), 1주간

1) 이와 관련하여 '㉠㉡㉢ 차장'에 대한 비위관련 자료 일체를 해양수산부로부터 송부 받음

2) ① 채용공고 내용과 다르게 임의로 가점을 부여하여 합격자를 결정한 사항 ② 은행제출용 재직증명서를 경력증명서로 갈음하여 합격자를 결정한 사항

4. 감사결과 처리

- (감사 강평회) 감사결과 처분요구사항과 관련하여 감사 대상자로부터 폭넓은 의견을 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 2019. 1. 22. 감사대상 직원이 참석한 가운데 강평회를 실시하여 감사결과에 대한 의견을 교환하였다.
- (감사위원회) 2019. 1. 24. 감사위원회를 개최하여 강평회에서 제시된 의견을 검토하는 등 내부 검토를 거쳐 심의·의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상 관련 주요 현황

해양수산부 특별감사 처분요구에 대한 재심의 결과 및 재심의결과서 상
쟁점사항에 대한 세부판단 결과는 아래와 같음

[표 2] 해양수산부 특별감사 처분요구 재심의 결과 등 요약

○ 원 처분요구에 대한 재심의 결과

구분	원 처분요구('18.06.12.)	재심의 결과('18.12.18.)	비고
1	◆● 대표이사에 대한 중징계	처분요구 유지(기각 결정)	자회사 등기부 대표이사 삭제, 파견해제 후 중징계
2	㉠●● 차장에 대한 경징계	처분요구 취소	과실내용 등 확정 후 직접 문책 요구
3	자회사 직원 2명 임용 취소(시정)	처분요구 취소	-
4	자회사 채용 탈락자 재임용 방안 강구(통보)	처분요구 일부 취소	가점부여로 인해 탈락한 응시자 재임용 방안 등 강구 요구

자료: 해양수산부 특별감사 처분요구서 및 재심의 결과서

○ 재심의 신청 쟁점사항에 대한 세부판단

구분	쟁점사항	판단	비고
1	공사 자회사 직원 채용이 해수부 감사 대상인지 여부	공사 자회사는 직접 감사대상은 아니지만 공사 직원이 시행한 업무에 대한 감사는 가능	감사가능
2의	◆● 대표이사에 대한 중징계 처분 관련		
㉠	경력직 채용 가점 부여	채용공고에 대한 행정의 신뢰성 및 투명성 미확보	이유없음
㉡	정관 위반한 사무실 임차비 등 임의집행	회계규정 제정 지연일 뿐 회계질서 문란행위 아님	이유있음
㉢	면접관 선정절차 부적정 등 정관 위반	공사 항만위 의결사항을 그대로 수행한 사항임	이유있음
㉣	직원 채용 시 부적정한 제출서류 접수	은행제출용 재직증명서 기재내용만으로 객관적 판단 불가능	이유없음
3	㉠●● 차장에 대한 경징계 처분 관련	징계사유 판단근거 명확치 않아 처분 불가능	근거불명
4	자회사 직원 2명에 대한 임용 취소	해당 직원들의 위법·부당행위 여부 미입증 및 미확인	이유있음
5	탈락한 응시자 임용 조치 방안 강구	자회사 과실(가점부여)로 탈락한 응시자 권익 보호 필요	일부취소

자료: 해양수산부 특별감사 재심의 결과서

III. 감사결과

1. 지적사항 총괄

이번 감사를 통해 경징계 1건이 도출되었다.

[표 3] 지적사항 총괄

구분		내용	비고
조치내용	총 건수(A)	1	
	신분상 조치인원	1	
	재정상 조치금액	-	
변상(금액)		-	
징계[건수(인원)]		1(1)	경징계 요구
시정		-	
개선		-	
통보사항		-	
고발		-	
경고		-	
주의		-	
현지시정(B)		-	
모범사례[건수(인원)](C)		-	
총 건수 합계(A+B+C)		1	

2. 분야별 지적사항 요약

[표 4] 지적사항 요약

번호	구분	내용
1 (경징계)	여수광양항만관리(주) 직원채용 업무처리 부적정	
	전제사실	감사대상 직원은 일자리창출기획단에서 자회사 직원 채용업무를 담당함
	정당론	채용업무 담당자로서 채용의 적정성 및 공정성 확보를 위해 노력해야 함
	비난사실	임의로 가점을 부여하여 최종합격자 변경, 직원 채용 시 부적정한 제출서류 접수
	결론	업무담당자에 대한 징계 처분 요구

3. 모범사례 요약 : 해당사항 없음

4. 지적사항에 대한 처리기준

[표 6] 처분요구 처리기한

구분	처리기한	구분	처리기한
변상	3월	통보사항	2월
징계	1월	고발	-
시정	2월	경고	2월
개선	2월	주의	2월

IV. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

[표 7] 처분요구사항 일람표

번호	감사대상(부서)	제목	처분종류	조치기한	감사자	
					재정조치	신분조치
1	인재육성팀 ⓂⓄ● 차장	여수광양항만관리(주) 직원채용 업무처리 부적정	경징계	'19.2.23.	ⓂⓄⓈ 과장	
					-	1

2. 모범사례 일람표 : 해당사항 없음

V. 참고사항

1. 감사대상 부서 의견

감사 강평회 결과 지적사항의 취지에 공감하였으면 별다른 이견은 제시되지 않았다.

2. 비공개 정보에 관한 사항 : 없음.

3. 추가 감사가 필요한 사항 : 없음

4. 향후 처리계획

이번 특정감사를 통해 확인된 감사결과 지적사항을 공사 e-감사정보 시스템, 감사원 공공감사정보시스템에 등록하고, 알리오시스템 등에 공시하여 유사 사례 재발을 방지하고, 향후 감사결과 집행전말 관리를 위해 적정 이행 여부를 지속적으로 모니터링 하고자 한다.

첨부 감사결과 처분요구서 각 1부. 끝.

보고서 번호 : 2019-특1					
적출자	감사팀 ㉠ ㉡ ㉢	금 액 (수량)	-	증거서류 면 수	1부

경 징 계 처 분 요 구

1. 제 목	여수광양항만관리(주) 직원채용 업무처리 부적정
2. 부 서 명	인재육성팀
3. 직 위	차장(3급)
4. 성 명	㉠ ㉡ ㉢

위의 사람은 그 직무를 수행함에 있어서 다음과 같이 위법부당한 일이 있으므로 여수광양항만공사 「인사규정」 제53조의 규정에 의거 경징계 처분을 요구합니다.

- 다 음 -

1. 감사 배경 및 내용

1) 감사 배경

해양수산부 특별감사 처분요구에 대한 재심의 결과('18.12.18. 통보) 관련 처분대상자 중 인재육성팀(前 일자리창출기획단) ㉠ ㉡ ㉢ 차장에 대해 원 처분요구를 취소하고 우리 공사에서 직접 문책 처분한 후 그 결과를 회신할 것을 통보³⁾하였으며,

해양수산부 재심의 결과 최종적으로 확정된 지적사항⁴⁾과 관련하여 자회사 직원 채용 업무를 전담하고 처리한 ㉠ ㉡ ㉢ 차장의 과실내용 등을 명확히 확정된 후 징계조치하고자 한다.

3) 이와 관련하여 '㉠ ㉡ ㉢ 차장'에 대한 비위관련 자료 일체를 해양수산부로부터 송부 받음

4) ① 채용공고 내용과 다르게 임의로 가점을 부여하여 합격자를 결정한 사항 ② 은행제출용 재직증명서를 경력증명서로 갈음하여 합격자를 결정한 사항

2) 감사 내용

여수광양항만공사는 고용노동부가 발표한 비정규직 정규직 전환 가이드라인에 따라 위생(조경, 청소), 경비, 시설 등의 용역 업무에 종사하고 있는 비정규직 157명을 정규직으로 전환하기 위해 일자리창출기획단을 구성·운영하기로 함에 따라 2017년 9월 1일자로 일자리창출기획단 단장으로 ◆●(미래사업팀장 1급)을, 단원으로 ㉡●●(경영지원팀 3급), ▲●◆(미래사업팀 4급), ㉡▲●(인재육성팀 5급)을 인사발령 조치하였다.

여수광양항만공사 일자리창출기획단(이하 “기획단”이라 한다)은 2017년 9월 19일 ‘여수광양항만공사 좋은 일자리 창출을 위한 실행방안 마련 및 중장기 추진전략’ 수립용역을 공개경쟁 방식(협상에 의한 계약)으로 발주하여 2017년 10월 18일 (주)갈렘앤컴퍼니 대표이사 ●▲◎과 계약체결(계약액 152백만 원, 기간 ‘ 17.10.18. ~ ’ 18. 3.17.) 하였다.

기획단은 (주)갈렘앤컴퍼니가 중간보고 시 제시한 자회사 설립안을 근거로 여수광양항만공사 출자법인 설립(안)을 마련하여 2017년 12월 4일 여수광양항만공사 사장의 결재를 받은 후 제88차 항만위원회에 ‘여수광양항만공사 출자법인 설립(안), 출자법인 설립을 위한 예비비 사용계획(안)’ 의결사항 2건과 ‘출자법인 설립에 따른 직원 채용계획(안)’ 보고사항 1건을 상정하였으며, 2017년 12월 6일 개최된 항만위원회에서 동 안건을 의결 및 보고하였다.

* 여수광양항만관리(주)는 여수광양항만공사가 1인 주주로 발기인임에 따라 항만위원회 개최로 이사회를 갈음하며, 같은 날 동 항만위원회에서 여수광양항만관리(주)의 「정관」도 의결

이에 따라 여수광양항만공사는 2017년 12월 6일자로 100% 출자한 여수광양항만관리(주)를 설립하였으며, 기획단 단장으로 여수광양항만공사 팀장급 직원인 ◆●을 대표이사로 선임하여 등기부등본에 등재하였다.

가. 임의로 가점을 부여하여 최종합격자를 변경

여수광양항만공사의 자회사인 여수광양항만관리(주)에서는 사무직 4명 및 동측배후단지 시설관리 경력직 1명 등 총 5명에 대한 공개경쟁 채용을 위해 2017. 12. 6. “여수광양항만관리(주) 직원 채용계획”을 수립하고, 같은 해 12. 7. 여수광양항만공사 홈페이지를 통해 이를 공고하였다.

2017. 12. 7. 공고된 내용에 따르면 우대사항으로 회계사, 변호사, 노무사, 세무사, 법무사, 경비지도사는 만점의 10%, 「독립유공자 예우에 관한 법률」 및 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 가점 대상자는 만점의 5% 또는 10%의 가점을 부여하는 것으로 하였다.

따라서 여수광양항만관리(주)는 2017. 12. 7. 채용공고와 관련하여 잘못된 내용이 있는 경우에는 공고기간 중에 변경공고를 하여야 하며, 변경공고를 하지 않은 경우에는 공고한 내용 이외의 가점을 임의로 부여하여서는 아니 된다.

그런데 여수광양항만관리(주) 대표이사는 동측배후단지 시설관리 경력직을 채용하면서 1배수 이내를 선발하는 면접전형에서 응시자 ㉠△◇는 82.25점, ▲●●은 82.5점으로 각각 평가되었음에도 공고내용과 달리 ㉠△◇에게 임의로 가점 10점을 부여함으로써 실제 합격되어야 할 ▲●●은 탈락한 반면에 탈락되어야 할 ㉠△◇를 최종합격자로 잘못 선정하였다.

㉠●● 차장은 2017. 12. 6. “여수광양항만관리(주) 직원 채용계획” 수립 당시 포함되어 있던 동측배후단지 시설관리 경력직 채용 관련 가점 사항(서류 및 면접전형시 각 단계별 10점 가점 부여)을 같은 해 12. 7. 채용 공고 시 누락하였고, 이에 대한 과실은 인정하나 현재 용역근로자에 대한 가점부여는 노사전문가 합의를 거치면서 항만위원회의 의결에 따른 사항으로 여수광양항만관리(주)가 임의로 결정한 것이 아니라고 주장하고 있다.

그러나 채용 응시자들은 공개되지 않는 채용기관의 내부방침에 따라 채용에 참여하는 것이 아니며, 공개된 모집인원, 응시자격, 전형일정, 우대사항, 제출서류 등을 확인하고, 동 채용절차 및 채용기준대로 진행될 것이라는 신뢰 하에 채용과정에 참여하게 된다.

또한 당초 채용계획 당시 수립되었던 가점사항이 공고과정에서 누락되었을 경우라도 행정의 신뢰성 확보 및 선량한 응시자에게 불이익이 발생하지 않도록 공고내용에 따라 채용 절차가 이행되어야 하며, 부득이 공고 내용을 변경 적용할 경우에도 변경 내용을 미리 공고하여 채용과정의 투명성을 확보하는 것이 타당하다 할 것이다.

그런데 동측배후단지 시설관리 경력직 채용과 관련하여서는 공고내용상에 가점부여에 대한 내용이 없었음에도 채용계획 수립 당시 포함되었던 사항이 누락되었다는 이유로 공고내용과 다르게 가점을 부여함으로써 행정의 신뢰성이나 투명성이 확보되지 못하였고, 최종 합격자가 변경되는 결과를 초래하였다.

따라서 채용공고와 다르게 당초 내부방침 내용대로 가점을 부여하여 최종 합격자를 결정하는 것이 임의적인 결정사항이 아니라는 처분대상자 ㉠㉡㉢ 차장의 주장은 받아들일 이유가 없다.

5) 2017.12.13. 여수광양항만관리(주)의 내부방침으로 확정된 “여수광양항만관리(주) 서류 및 면접 전형계획”(문서번호: 경영관리팀-2)에서도 동측배후단지 시설관리 경력직 대한 가점과 관련하여 서류전형에서는 별도의 가점을 부여하지 않고, 면접에서만 변호사·회계사·노무사·세무사·법무사·경비지도사에 대하여 10점, 취업지원대상자에 대하여 5~10점, 장애인에 대하여 5점의 가점을 부여하는 것만 명시하고 있음(2017.12.7. 채용공고와 동일하게 동측배후단지 시설관리 현 근무자(최제우)에 대한 서류 및 면접전형시 각 단계별 10점의 가점을 부여하는 사항은 반영되지 않음)

나. 직원 채용 시 부적정한 제출서류 접수

여수광양항만공사의 자회사인 여수광양항만관리(주)에서는 사무직 4명 및 동측배후 단지 시설관리 경력직 1명 등 총 5명에 대해 공개경쟁 채용을 위해 2017. 12. 6. “여수광양항만관리(주) 직원 채용계획”을 수립하고, 같은 해 12. 7. 여수광양항만공사 홈페이지를 통해 이를 공고하였다.

2017. 12. 7. 공고된 내용에 따르면 사무직(경력직) 행정 4급(인사·노무)의 입사지원 서류로 경력증명서 1부를 제출하도록 되어 있다.

따라서 여수광양항만관리(주) 대표이사는 경력직 채용목적이 응모자에 대한 노동력 평가뿐만 아니라 응모자의 경험과 교육 정도, 실제 경력직으로서의 근무경력 확인 등에 목적이 있으므로 서류전형 응시자들로부터 경력증명서를 제출받아야 한다.

그런데 사무직(경력직) 행정 4급(인사·노무) 입사지원 서류 제출자 중 ▲㉠㉡이 경력증명서 대신 은행제출용 재직증명서를 제출하였음에도 다시 경력증명서를 제출하도록 안내하거나 서류전형 시 탈락시키는 것이 타당함에도 이를 인정함으로써 서류전형에서 탈락되어야 할 자가 서류전형 및 면접전형을 통과하여 최종합격자로 선정되었다.

최종합격자 ▲㉠㉡의 경우 은행제출용 재직증명서 상 근무기간이 2006년 11월 1일부터 2017년 12월 13일까지 되어 있고 근무부서는 인사팀으로 되어 있지만,

해양수산부에서 조사한 바에 따르면 ▲㉠㉡은 인사팀에서 근무했으나 행사진행 및 직원 식대계산 등 총무업무만을 담당했고, 인사업무는 전혀 담당하지 않았을 뿐만 아니라 노무업무도 한국국제터미널 ■■■ 전무가 전담한 반면, ▲㉠㉡은 2011년 2월 대리승진 이후 노무 교육을 이수하였고 노무업무도 실무적 수준인 노사협의회 및 임금 협상 등만을 지원한 것으로 확인 되었다.

㉠㉡㉢ 차장은 경력직을 채용하면서 근무경력 적정성 여부도 제대로 확인하지 않았으며, 재직증명서와 경력증명서의 용도가 다른 경우 다시 제출하도록 하여야 하나 다시 제출하도록 조치하지 않았고, 재직증명서 사실 확인을 하느라 용도에 대해서는 검증을 소홀히 하여 채용 업무를 태만히 했다고 인정하고 있으며, 해양수산부 특별 감사 수감 시 작성된 2018. 4. 16. ㉠㉡㉢의 문답서에서 이러한 내용이 확인되었다.

2. 경징계 처분요구

㉠㉡㉢ 차장은 여수광양항만공사의 직원의 신분으로 근무부서를 일자리창출기획단으로 근무명령⁶⁾을 받아 업무를 수행하면서 직원채용 등의 업무를 시행한 것이며,

이는 자체감사 대상기관으로 소속된 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 자체감사의 범위로 정하고 있는 「공공감사에 관한 법률」 및 「해양수산부 감사규정」에 비추어 볼 때 감사 당시 여수광양항만공사 직원이었던 ㉠㉡㉢ 차장의 모든 업무와 활동 등은 자체감사의 범위에 포함되는 것으로 보는 것이 타당하다.

2017. 9. 1.부터 2018. 1. 31.까지 여수광양항만공사의 일자리창출기획단에 인사 발령되어 여수광양항만관리(주)의 채용 관련 업무 등을 수행하였으므로 당연히 감사대상에 포함되며 책임이 있다고 할 것이다.

따라서 자회사 직원 채용과 관련한 의사결정은 자회사 내부결재로 진행되었고, 직원 채용에 대한 모든 권한과 책임이 자회사에 있다는 ㉠㉡㉢ 차장의 주장은 받아들일 이유가 없다.

6) 여수광양항만공사에서는 2017. 8. 30. 인재육성팀-379호 “인사명령” 문서를 통해 ㉠㉡㉢ 차장에 대해 일자리창출기획단 파견근무로 발령 조치

채용공고 내용과 다르게 임의로 가점을 부여하여 합격자를 결정한 사항, 은행제출용 재직증명서를 경력증명서로 갈음하여 합격자를 결정한 사항은 그 의무의 위반 정도가 가볍지 않고, 합격자가 변경되는 등 과실내용 또한 무거운 사항으로 판단되지만,

당시 단기간에 출자 절차 진행, 법인 설립, 사업수행을 위한 특수경비업 허가 및 항만관리법인 지정 등 각종 인·허가, 채용 절차 진행, 사무실 준비 등 소수의 직원이 수많은 업무를 단기간에 수행하는 과정에서 시간적·물리적 한계, 파견 직원의 전문 지식과 경험 부족 등으로 공고 시 누락된 사항이며,

정부 정책을 적극적으로 수행하는 동안 발생한 업무 담당자의 단순 실수, 업무 미숙인 점, 동일한 실수가 반복적으로 발생하지 않은 점 등을 종합적으로 감안하여 판단할 때 의도성이 있는 과실이라 보기 어렵다.

조치할 사항(경징계 요구)

여수광양항만공사 사장(인재육성팀장)은 「감사규정 시행세칙」 및 「인사규정 시행세칙」에서 정한 징계 양정 기준 등을 적용하여 일자리창출 기획단에 파견되어 직원 채용 업무를 부적정하게 처리한 ㉡㉢㉣ 차장을 경징계 처분하시기 바랍니다.